

2025년 CEO가 알아야 할 주요 개정 세법



1 성실신고 소규모 법인 세율 인상

성실신고 대상 법인 중 소규모 가족법인의 **과세표준 2억원 이하 구간 법인세율이 종전 9%에서 19%로 인상**되었습니다.
인상 세율은 2025년도 법인세 신고분부터 적용됩니다.

과세표준	개정 전 세율	개정 후 세율
2억원 이하	9%	19%
2억원 초과 200억원 이하	19%	
200억원 초과 3,000억원 이하	21%	21%
3,000억원 초과	24%	24%

- **소규모 가족법인 요건**: 지배주주 지분 50% 초과 + 임대·배당·이자소득이 매출액의 50% 이상 + 상시근로자 5인 미만

2 양도소득세 이월과세 적용대상 자산 확대

양도소득세 이월과세 적용대상에 배우자, 직계존비속으로부터 양도일 전 1년 이내 증여받은 주식에 추가됨에 따라,
수증자의 취득가액을 인정받기 위해서는 최소 1년 이상 주식 보유 후 양도(자기주식취득 포함)를 해야 합니다.

개정 전	개정 후
• 양도일 전 10년 이내 증여받은 토지, 건물, 부동산 취득권 등	• 양도일 전 10년 이내 증여받은 토지, 건물, 부동산 취득권 등 • 양도일 전 1년 이내 증여받은 주식

*2025. 1. 1 이후 주식 증여분부터 적용

3 노란우산공제 한도 확대

소기업·소상공인 사업주의 퇴직금(목돈마련) 마련을 지원하기 위한 노란우산공제의 소득공제 한도가 **과세표준 1억원 이하인 경우, 기존 공제금액에서 100만원씩 상향**조정되었습니다.

과세표준	개정 전	개정 후
4,000만원 미만	500만원	600만원
4,000만원 이상 ~ 1억원 이하	300만원	400만원
1억원 초과	200만원	200만원

4

벤처기업 주식매수선택권 과세특례 적용기한 연장

벤처기업의 우수인력에 스톡옵션을 부여 한 후, 해당 직원이 이를 행사할 경우 행사이익(시가-행사가액)에 대한 과세 특례 규정 적용기한이 기존 2024. 12. 31에서 2027. 12. 31까지 연장되었습니다.

개정 전	개정 후
① 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례 · (대상) 비상장·코넥스 상장 벤처기업 · 행사이익 연간 2억원 한도 비과세 (기업별 총 누적한도 5억원) ② 주식매수선택권 행사이익 비과세 특례 · (대상) 비상장·코넥스 상장 벤처기업 · 행사이익(비과세 이익 제외) 소득세 5년간 분할 납부 ③ 적격주식매수선택권* 과세특례 · (대상) 비상장 벤처기업 · 행사시 행사이익에 대해 납부하지 않고 양도시 양도소득 * 3년간 행사가액 합계 5억원 이하, 행사 후 1년간 보유 등 (적용기한) 2024. 12. 31	(적용기한) 2027. 12. 31

5

창업중소기업 세액감면 혜택축소

종전에는 한도 없이 전액 감면되었던 창업중소기업 세액감면이 2025년 창업부터 연간한도 5억원을 한도로 감면 받을 수 있습니다. 아울러 기존의 신성장서비스업에 대한 우대감면이 종료되고, 대신 고용중대 기업의 추가감면율이 50%에서 100%로 상향조정되었습니다.

구분		기본 감면				추가 감면
		수도권 과밀억제권역	수도권 과밀억제권역 밖			
			수도권 1)		수도권 밖 2)	
창업중소기업	일반	5년간 50%	2025년	5년간 50%	5년간 50%	상시 근로자 증가율 x 100%
			2026년	5년간 25%		
	청년, 생계형		2025년	5년간 100%	5년간 100%	
			2026년	5년간 75%		
벤처기업 등		5년간 50%				

주1) 수도권 감면율 하향 조정은 2026. 1. 1 이후 창업하는 분부터 적용

주2) 수도권 내 인구감소지역 포함

6

가상자산 과세 유예

가상자산 이용자 보호 제도 (「가상자산이용자보호법」, '24. 7. 19~) 시행 상황 등 고려하여 가상자산에 대한 과세 규정의 시행 시기를 2025년 1월 1일에서 2027년 1월 1일로 2년 유예되었습니다.

7 종업원 할인금액에 대한 근로소득 비과세 기준 마련

종업원 등이 **자사, 계열사의 재화 또는 용역을 시가보다 할인하여 공급**받은 경우 할인받은 금액에 대해 연간 240만원 한도까지는 비과세를 적용하고, 초과분에 대해서는 근로소득으로 과세하는 규정이 신설되었습니다.

▶ 근로자 복지몰 할인액, 자사제품 임직원 할인액 등 연간 비과세 한도 신설

개정 전	개정 후
기준 없음 할인액 전액 비과세 적용	(비과세금액) = Max (시가의 20%, 연 240만원)

8 특정법인과 거래를 통한 증여의제 범위 확대

특정법인이 지배주주와 상증세법상 특수관계인과의 거래를 통해 이익을 얻은 경우 지배주주 등이 증여 받은 것으로 보아 증여세가 과세됩니다. 2025년부터는 자본거래를 통해 이익을 얻은 경우에도 특정법인 증여의제가 적용되게 됩니다.

▶ 특정법인 지배주주 증여의제 과세대상 거래

개정 전	개정 후
① 재산·용역무상제공또는고·저가거래 ② 채무면제·인수·변제 ③ 시가보다낮은가액으로현물출자	(좌동) ④ 자본거래를 통한 이익 분여 (불균등 저가소각, 불균등 저가증자 등)

2025. 1. 1 이후 거래하는 분부터 적용

9 중소기업 등의 범위 합리화

2025년부터 조특세법상 중소기업의 범위에서 부동산 임대업, 성실신고확인대상 소규모 법인 중 3가지 요건을 갖춘 법인이 제외되게 되었습니다.

▶ 조특세법상 중소기업 제외 대상(조특령 §2①)

개정 전	개정 후
① 소비성 서비스업	① 소비성 서비스업 ② 부동산 임대업 ③ 성실신고확인대상 소규모 법인 아래 요건 모두 갖춘 법인 - 지배주주 지분율 50% 초과 - 부동산임대업이 주사업, 또는 임대·이자·배당소득이 매출액의 50% 이상 - 상시근로자 수 5인 미만